單元 7　民主治理與政治參與

高中公民與社會　重點筆記

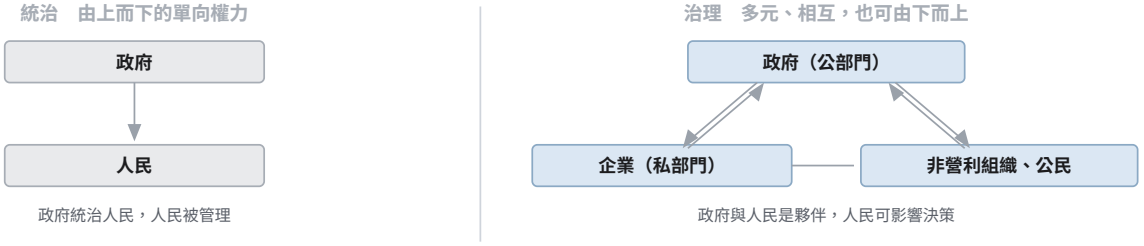
人民將權力委託給政府，政府因而須受監督並負起責任，這是第一至三節的內容。人民參與政治的正式管道為選舉、罷免、創制與複決，屬第四至七節。第八節則處理選舉以外的參與方式。

一、從統治到治理

民主運作的困境

面向	問題
政府組織	防弊設限多而效率低；工業化與福利國家使政府職能不斷擴張；分工細密造成本位主義與僵化。監督不足則濫權，監督過度又動彈不得
民主政治	選民選完即退場，選舉涵蓋不了所有議題；代議士可能只反映少數人利益；政府龐大而專業，人民資訊不足難以監督；民粹以「人民」之名壟斷正當性
民主赤字	成因是公共事務複雜專業化，決策落入官僚與專家之手。現象為信任度下降、政治冷漠、投票率低、政治效能感低

統治與治理



治理指公共事務不再由政府獨攬，改由政府、企業、非營利組織與公民共同協商承擔；民主治理則要求治理過程須有民意基礎，並能被人民課責。

	統治 government	治理 governance
掌權者	政府	不一定是政府機關
行動主體	公部門	公部門、私部門、公民社會協力
權力方向	單一，由上而下	多元、相互，也可由下而上
與人民關係	政府統治人民，人民被管理	政府與人民是夥伴，人民可影響決策

> **相關重點**
> 情境中出現委託民間執行、公私協力、多方利害關係人共同決策等敘述時，即屬治理的概念。

二、我國民主治理的實踐

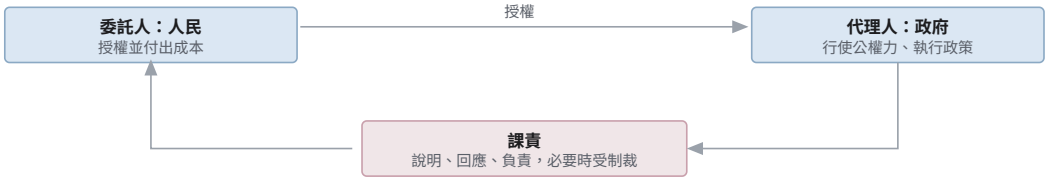
組織再造	作法	例子
電子化	以資通訊科技提供服務、公開資訊	線上報稅、資料開放平台
委外化	政府保留責任，執行交由民間，引入市場競爭	公有游泳池、停車場
地方化	中央將可由地方處理的事務下放，因地制宜	地方自治事項擴大
法人化	設行政法人，非機關亦非民營，兼顧公共性與彈性	國家表演藝術中心

公民參與	內容
公私協力	公、私與非營利部門共同承擔公共事務，屬夥伴關係而非上對下發包。服務更具彈性，但責任歸屬與品質監督不可一併外包
電子參與	網路科技降低參與門檻，如公共政策網路參與平台、線上聯署、開放資料
審議民主	公民會議、願景工作坊、參與式預算。重點在充分資訊與理性討論以形成共識，而非直接表決

> **相關重點**
> 政府在決策**之前**應採取的作為是召開公聽會或聽證；資訊公開屬事後補救，不算事前參與。
> 審議民主常見的批評是形式平等不等於實質平等：即使發言時間相同，仍無法消除教育背景與社會位置造成的文化資本差距。

三、民主治理的課責

課責指政府須就其作為說明、回應並承擔後果。人民是委託人、政府是代理人，但代理人握有資訊優勢，因此需要制度化的機制。課責有透明、回應、負責三項要件。



外部監督	力量來源
議會監督	立法部門質詢與審議的力量；不信任投票（倒閣）是最直接的課責工具
民意監督	公民社會的輿論力量，如媒體報導、民調、公民團體揭露
人民參政監督	公民決定民選首長與民意代表去留的力量，即選舉、罷免、創制、複決
司法監督	藉司法審判使官員負起法律責任，如行政訴訟、國家賠償、違憲審查

內部行政要求	理念	作法
透明性	資訊公開透明可消除人民與政府間的資訊不對稱，增加信任、提高參與動機，並達成行政程序透明	公開化：《行政程序法》定有資訊公開規定，除國家機密、個人隱私等法定理由外，以主動公開為原則，且資訊須易於理解；標準化：內部訂定一致且透明的作業流程；電子化與數位化：提升資訊可及性
回應性	行政部門在政策制訂與執行中扮演決定性角色，必須回應民意，不只被動回應質疑，更要主動提出	被動回應：針對人民已提出的需求，說明將如何修正或繼續進行；主動回應：針對尚未提出的需求先行處理，如政策規劃與政策合法化
代表性	推動重大政策時，應思考所探詢的民意是否具代表性	以多元管道探詢，廣納不同背景與意見的民意，如廣邀學者專家、民眾參加公聽會

> **相關重點**
> **課責與參與的分辨：**課責屬事後究責，包括質詢、施政報告、審查預算、調查與罷免；參與屬事前納入，包括公聽會、聽證與公民會議。
> **課責工具的區分：**不信任投票由立法院對行政院長行使；罷免由選民對民選公職人員發動；彈劾屬監察院職權；凍結預算雖為立法院的權力，但不屬課責手段。
> **行政法原則的判斷：**預告草案、舉行聽證並廣納意見對應正當程序原則；干涉人民權利而無法律依據對應法律保留原則；無法預見受罰的行為態樣與罰鍰金額對應明確性原則；手段與目的失衡對應比例原則。

四、政治參與與參政權

	內容
定義	人民為影響政府人事或政策所採取的行動，基礎在主權在民
方式	投票、加入政黨社團、連署、遊說、陳情、集會遊行、社會運動、公共討論
影響因素	成本效益：付出由己、效益共享，因而產生搭便車現象；法律規定：投票年齡、投票日與地點、有無不在籍投票；選民自身：教育、收入、職業、社會網絡、政治效能感；政治環境：選情激烈度、議題切身度、動員強度

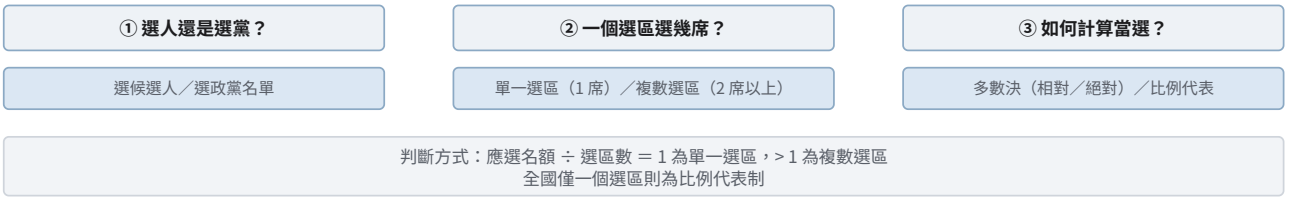
參政權	意義	性質
選舉	投票選出公職人員	對**人**
罷免	任期屆滿前，由原選區選民投票解除其職務	
創制	人民直接提出法案或立法原則，要求立法機關制定	對**事**
複決	人民投票決定法律或重大政策的存廢	

我國創制、複決主要透過《公民投票法》行使。

> **相關重點**
> 圖表題僅能就資料本身推論。例如投票率由 60% 上升至 70%，可推論投票便利性提升有助人民表達政治意志，但不能推論選務效率提升、年輕世代參與增加或民主滿意度上升，因資料未涵蓋這些面向。比較數據時應區分絕對數字與比例，多數情況須以比率而非人數比較。

五、選舉與選舉制度

選舉制度決定同樣的選票如何變成席次，直接影響政黨體系、候選人策略與選民是否策略投票。判斷選制可依下列三個問題。



選制	作法	優點	缺點
相對多數決 **我國區域立委、各級行政首長**	得票最高者當選，不須過半	計票簡單、成本低；傾向形成兩大黨與穩定多數	當選人可能僅獲少數支持；對小黨極不利；選區劃分可能被操縱，即**傑利蠑螈**（刻意劃分選區形狀，浪費對手選票以取得不成比例的席次）。並誘發選民**策略投票**（棄保）
絕對多數決 **兩輪投票制**	第一輪有人過半即當選；無人過半則取前兩名進入第二輪對決，當選必過半	當選人具過半民意基礎；第一輪可先表達真實偏好	選務成本高、期程長；第二輪常靠政黨結盟換票，未必是選民本意
比例代表制	各黨提名單，選民投黨，依得票率分配席次	得票率與席次率吻合度最高，選票不易浪費；小黨有生存空間；可藉名單順序保障婦女、弱勢與專業人士	投黨不投人，對選民的直接責任弱；名單由政黨中央掌握；常設政黨門檻（我國 5%）；易多黨林立、聯合政府不穩

混合投票制：單一選區兩票制

選民一人兩票，一票投人（區域，相對多數決），一票投黨（名單，比例代表制）。兩票如何換算席次，分為並立制與聯立制。

假設總席次 100 席（區域 60、不分區 40）；某黨政黨得票率 20%，區域當選 16 席

並立制　我國、日本

兩者分開計算後相加

不分區=40 × 20% = 8 席

總席次 = 16 + 8 = 24 席（24%）

比例性差，對區域席次多的大黨有利

聯立制　德國

先依得票率算出應得總席次，再扣除區域席次

應得 100 × 20% = 20 席，不分區補 20 − 16 = 4 席

總席次 = 20 席（20%）

比例性佳，席次率貼近得票率，對小黨有利

> **相關重點**
> 當某黨得票率明顯高於席次率，代表該選制對小黨不利，對應的改革方向是依得票率換算席次。婦女保障名額處理的是性別代表性，與小黨的席次落差無關。

六、我國公職人員選舉制度

職位	選制
行政首長 **總統副總統、直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長**	單一選區相對多數決，得票最高者當選，不須過半
地方民意代表 **直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表**	複數選區相對多數決：一選區應選 2 人以上，選民只投 1 票給 1 人（單記），依得票高低依序當選；設婦女保障名額，應選名額每滿 4 人應有婦女 1 人。當選門檻低，小黨與無黨籍較有機會，同黨候選人亦互相競爭
區域立委　73 席	全國分 73 選區，每區選 1 人，單一選區相對多數決；各縣市至少 1 席
全國不分區及僑居國外國民　34 席	全國一區，投政黨票，比例代表制；政黨得票率須達 5%；當選名單婦女不得低於 1/2
原住民立委　6 席	平地 3 席、山地 3 席，複數選區相對多數決

立法委員共 113 席，採單一選區兩票制（並立制）。

> **相關重點**
> 題目若同時出現「提高女性保障席次」與「總席次大於選區數」，對應的是縣市議員選舉，因其為複數選區並設有婦女保障名額；不分區立委與區域立委皆不符合，後者為單一選區且無婦女保障名額。
> 保障名額的正當性應以促進實質平等或積極平權說明，而非個人參政權或族群自決權。村里長選舉中無黨籍當選人約占八成，顯示政黨並非基層選舉的關鍵因素，不宜逕行套用立委選舉的政黨邏輯。

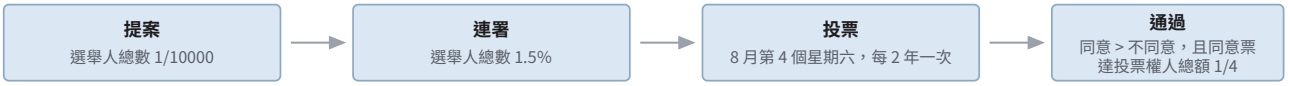
七、罷免與公民投票

	總統、副總統	**其他公職（立委、地方首長、地方民代等）**
依據	《總統副總統選舉罷免法》	《公職人員選舉罷免法》
提出	全體立委 1/4 提議、2/3 同意	原選區選舉人 1% 提議，再經 10% 連署
通過	選舉人總額過半數投票，有效票過半同意	同意票多於不同意票，且同意票達原選區選舉人總數 1/4 以上
限制	就職未滿 1 年不得罷免；罷免案否決後 4 年內不得對同一人再提	

> **相關重點**
> 罷免是對「人」的課責、由選民發動，與立法院的不信任案、監察院的彈劾分屬不同機制。

公民投票

公民投票屬直接民主，人民就特定事項直接投票，以補代議民主之不足。全國性公投適用於法律複決、立法原則創制、重大政策創制或複決；地方性公投適用於自治條例複決與立法原則創制、地方自治事項重大政策創制或複決。預算、租稅、投資、薪俸、人事事項不得提案。投票權人為年滿 18 歲、未受監護宣告之國民。



	內容
通過效力	法律複決：原法公告後第 3 日失效；立法原則創制：行政院 3 個月內提出法案；重大政策：權責機關為必要處置
再提限制	通過或否決後 2 年內不得就同一事項重行提出
反思	議題被簡化為二分，複雜爭議難以充分討論；可能形成多數暴力侵害少數權利；動員與資訊不對等，未必反映深思熟慮的民意

> **相關重點**
> 遊說、媒體發聲與投票支持皆僅具政治壓力，唯有公民投票達通過門檻能產生法律上的拘束力，因公投法規定政府「應」執行。

八、政黨、結社與社會運動

類型	內容
政黨	依《政黨法》由理念相同者組成，以取得執政權、實現政治主張為目的。功能包括匯集表達民意、甄補政治人才並提名候選人、組織政府推動政策、在野時監督制衡，以及政治社會化
志願結社	人民基於自由意志組成、追求共同目標的團體，如工會、農會、環保團體、社區組織。依據結社自由，匯集個人力量形成公民社會，對政府施壓並監督
社會運動	人民為特定目標，以有組織、集體、持續的方式推動或抵抗社會變遷。方式包括遊行、集會、靜坐、網路串聯、遊說民代、提替代方案與提起訴訟。**新社會運動**的訴求由階級經濟轉向身分認同、生活品質、環境與空間權利，多以網路號召，組織鬆散但擴散快
公民不服從	基於良知，公開、非暴力違反法律以喚起社會反省。要件為已窮盡其他有效途徑，且願承擔法律後果

> **相關重點**
> 公民不服從的判斷要件包含**已窮盡其他有效途徑**，非選題若未寫出此項不予計分。
> 社會運動的成效不以政策是否立即改變為判準，能引發公眾討論即屬有成效。工會的相關討論多聚焦於自主性，即工會在影響政黨政策的同時，應避免被政黨或資方吸納。新社會運動以訴求性質判斷，相對剝奪感屬其成因而非定義，規模較小仍屬社會運動。